惠来县“11·28”华湖镇锦绣花园建筑工人伤亡事故调查报告

来源：本网 时间：2020-01-03 10:59 作者：

2019年11月28日上午，华湖镇锦绣花园工地发生一起一名建筑工人倒地身亡事故。事故发生后，县委、县政府高度重视。为迅速查清事故原因和相关责任，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，2019年12月1日，县人民政府成立“11·28”华湖镇锦绣花园建筑工人伤亡事故调查组。调查组由县应急管理局局长张玉顺任组长、副局长黄绵周任副组长，成员从县应急管理局、公安局、司法局、人力资源社会保障局、自然资源局、住房城乡建设局、总工会和华湖镇人民政府抽调。事故调查组本着科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，对事故进行了深入细致全面调查，现已查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议，形成了《惠来县“11·28”华湖镇锦绣花园建筑工人伤亡事故调查报告》。

一、基本情况

（一）事故地点基本情况

事故地点位于惠来县锦绣花园15栋首层。经调查，惠来县锦绣花园项目有关情况如下：

（1）建设单位

项目建设单位是惠来县华湖镇东福村后陈经济联合社。该项目位于惠来县华湖镇官陇路与南环一路交界处，于2018年3月开工建设。项目总占地面积约33亩，总建筑面积约25万平方米，共有15栋楼房，每栋楼房为29层高，楼高约80多米。垫资方为广东鼎有房地产开发有限公司，统一社会信用代码：91445224MA517*****，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：惠来县华湖镇华陇村消防路顶园七号铺面，法定代表人：黄泽*，注册资本：人民币贰仟万元，成立日期：2018年01月05日，营业期限：长期，经营范围：房地产开发；物业管理服务；房屋装修装饰工程；房屋建筑工程；销售建筑材料、劳保用品。

（2）施工单位

项目施工单位是广东荣鸿建设有限公司，统一社会信用代码：9144010130457*****，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：广州市高新技术产业开发区科学大道50号1606室，法定代表人：李坚*，注册资本：伍仟零捌万元整，成立日期：2014年10月13日，营业期限：2014年10月13日至长期，经营范围：房屋建筑业。

（3）监理单位

项目监理单位是揭阳市工程建设监理有限公司惠来分公司，统一社会信用代码：9144522469245*****，类型：有限责任公司分公司（国有控股），营业场所：惠城镇南门大道48号建委五楼，负责人：黄锡*，成立日期：2009年08月04日，营业期限：长期，经营范围：在惠来县内承接主公司的业务。

（二）相关人员基本情况

廖定*，男，55岁，身份证号码：42242219640127****，湖北省松滋市新江口镇人，生前在惠来县锦绣花园工地从事泥工工作。2019年11月28日上午，在锦绣花园工地倒地身亡。

赵革*，女，52岁，身份证号码：422431196708151****，湖北省荆州地区钟祥市长滩镇人，事发时负责锦绣花园工地升降梯工作。

刘国*，女，51岁，身份证号码：42108719680327****，湖北省松滋市新江口镇人，系死者廖定*之妻，在惠来县锦绣花园工地从事泥工工作。

周逸*，男，34岁，身份证号码：43252419850627****，湖南省新化县西河镇人，在惠来县锦绣花园项目部任管理人员。

罗志*，男，52岁，身份证号码：42242219681006****，湖北省松滋市王家桥镇人，在惠来县锦绣花园工地从事泥工工作。

二、事故发生经过

经查：2019年11月28日上午，廖定*在锦绣花园15栋首层做筑墙灰作业。当天9时30分许，负责升降梯工作的赵革*开升降梯时，发现廖定*趴在地上，面部朝下，以为是睡着了，就上前看，见是湖北省的男工友廖定*，当时喊了几声“老乡、老乡”，但没有反应。

三、应急处置、事故报告情况、死亡原因和善后情况

（一）应急处置情况

正在二楼工作的刘国*（廖定*妻子）听到喊声后立即下到首层，用手按压廖定*的“人中穴”，廖定*依旧无反应。接着刘国*打电话叫罗志*等老乡来，罗志*帮廖定*做心脏复苏，但没有效果。这时有老乡报警。过了一会儿，120救护车到达现场，随车医生对廖定*进行抢救，经抢救无效，医生宣布廖定*死亡。

（二）事故报告情况

2019年11月28日10时2分，惠来县锦绣花园项目部管理人员周逸*得知有一名工人昏迷在工地上的情况后，驾车到锦绣花园15栋的工地。到事故现场时廖定*已经没有生命迹象，便向华湖派出所报警。接警后，华湖派出所民警赶赴现场处置，并于2019年11月28日10时许将该起事故报告县公安局刑警大队、治安大队、局分管领导及华湖镇委、镇政府。县公安局和华湖镇委、镇政府及时派员到现场进行处置。县公安局于2019年11月29日17时许报告县政府办公室。县应急管理局于2019年11月29日19时51分许接县人民政府通报，于2019年11月29日21时16分将该事故报告市应急管理局。

（三）死亡原因

根据惠来县公安司法鉴定中心出具的《关于廖定*死亡的检验报告书》，经惠来县公安司法鉴定中心对现有的尸体检验：死者周身未发现明显机械性暴力打击所致的损伤，如刀砍伤、棍棒伤等，可排除机械性暴力打击致死的可能；死者尸检未发现电击所致的电流斑、高坠伤所致的多发性损伤，可排除死者的死亡与电击和高坠伤有关。死者具有病理性死亡的尸体一般征象。死者廖定*符合自身疾病而死亡。

（四）善后情况

廖定*身亡后，华湖镇委、镇政府和华湖派出所积极做好善后处置工作。2019年11月30日，揭阳市惠来县锦绣花园项目部补偿廖定*家属85万元，并签订《补偿协议书》。2019年12月1日，廖定*遗体在惠来县殡仪馆火化，善后问题得到妥善处置。

四、事故伤亡情况和直接经济损失

该事故死亡1人，死者廖定*，直接经济损失约85万元。

五、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

根据惠来县公安司法鉴定中心出具的《关于廖定*死亡的检验报告书》，死者廖定*符合自身疾病而死亡。

（二）事故性质

经调查认定，廖定*系自身疾病而死亡，该事故不属于生产安全责任事故。

（三）其他建议

事故涉及的其他法律责任，如其他当事方是否构成民事侵权等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

六、事故防范措施和建议

本次事故虽不属于生产安全责任事故，但各地、各单位应当加强和改进以下防范工作措施：

（一）重视从业人员健康管理。各施工单位要深刻吸取事故教训，举一反三，认真把好从业人员身体素质关，杜绝“带病上岗”“带病作业”现象，避免类似事故发生。

（二）强化安全生产教育培训。施工单位要加强从业人员安全生产教育和培训，确保操作规程的遵守和安全措施的落实，加强从业人员的不安全行为的排查治理，如实记录事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报。

（三）持续推进重点行业领域安全生产专项整治。各地、各有关部门要依照各自职责，针对建筑施工行业存在监管不到位等突出问题，采取切实有效措施，确保应管尽管。县住房城乡建设局要切实负起主管部门监管职责，加强对全县在建工程施工的安全监管，将未取得施工许可证的建筑工地纳入安全监管范围，依法查处集体建设用地建设过程中违法违规行为；牵头做好村民自建房建设安全管理工作，压实村民自建房镇、村基层管理责任，并从安全生产条件及技术给予指导，有效遏制建筑施工事故发生。

惠来县“11·28”华湖镇锦绣花园建筑工人

伤亡事故调查组

2019年12月31日

政府网站找错
(http://121.43.68.40/exposure/jiucuo.html?site_code=4452240001&url=http%3A%2F%2Fwww.huilai.gov.cn%2Fweb%2Findex.action)
(http://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=591D17DEC1984239E053022819ACDF9E)
网站地图 (http://www.huilai.gov.cn/wzdt/index.html)
网站备案号：粤ICP备14002644号 (http://beian.miit.gov.cn/)
粤公网安备：44522402000105号 (http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=44522402004452240001
版权所有：惠来县人民政府 主办单位：惠来县人民政府办公室、惠来县政务服务和数据管理局
联系电话：0663-6707133（仅受理网站建设维护相关事宜） 邮箱：hlxmhwz@163.com